

Acord de confidențialitate

RECIPROC

Încheiat între:

1 **Pacheco Studios**, reprezentată de **Tomás Pacheco**, CUI / NIF _____, cu sediul în _____, adresă _____ („**Pacheco Studios**”);

2 _____, denumirea firmei _____, CUI _____, nr. Registrul Comerțului J____/____/____, cu sediul în _____, adresă _____, reprezentată de _____, nume _____, în calitate de _____, funcție _____ („**Clientul**”),

denumite împreună „Părțile” și separat „Partea”.

1. Scopul

Părțile vor face schimb de informații în cadrul unui interviu complet și al unui audit al afacerii Clientului (discuții cu proprietarul și cu echipa, analiza proceselor, a cifrelor și a instrumentelor folosite), pentru a identifica oportunități de îmbunătățire și de automatizare („**Scopul**”).

Detalii: _____
ex.: audit al proceselor și al vânzărilor

2. Informații confidențiale

Sunt confidențiale toate informațiile nepublice pe care o Parte le transmite celeilalte în legătură cu Scopul, în orice formă (verbal, scris, digital sau prin observare la fața locului), în special: cifre financiare, vânzări, prețuri și marje, clienți și furnizori, date despre angajați, procese interne, parole și accesuri, planuri și strategii, precum și metodele, ofertele, documentele și instrumentele Pacheco Studios. Sunt incluse și notițele și analizele care conțin astfel de informații.

3. Excepții

Nu sunt confidențiale informațiile care: (a) sunt sau devin publice fără vina Părții care le-a primit; (b) erau deja cunoscute de aceasta, în mod dovedit; (c) au fost primite legal de la un terț fără obligație de confidențialitate; (d) au fost dezvoltate independent; (e) trebuie dezvăluite prin lege sau la cererea unei autorități, caz în care Partea o anunță pe cealaltă când legea permite și dezvăluie doar strictul necesar.

4. Obligații

Partea care primește informațiile: (a) le folosește numai pentru Scop; (b) nu le dezvăluie terților fără acordul scris al celeilalte Părți; (c) le împărtășește doar colaboratorilor care au nevoie de ele pentru Scop și care au o obligație de confidențialitate echivalentă, răspunzând pentru aceștia; (d) le protejează cu cel puțin aceeași grijă ca pe propriile informații; (e) anunță imediat orice acces sau dezvăluire neautorizată.

5. Date personale și instrumente digitale

Datele personale (ale clienților sau angajaților) sunt tratate conform Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR), numai pentru Scop. Dacă va fi nevoie de o prelucrare continuă în numele Clientului, Părțile vor semna un acord de prelucrare separat. Pacheco Studios nu introduce informațiile confidențiale ale Clientului în servicii ale terților, inclusiv instrumente de inteligență artificială, care le-ar folosi pentru antrenarea modelelor sau le-ar face accesibile altora, și anonimizează datele ori de câte ori este posibil.

6. Returnare și ștergere

La cerere sau la finalul colaborării, Partea care a primit informațiile le returnează sau le șterge în 15 zile. Copiile păstrate prin lege sau în copii de siguranță automate rămân confidențiale.

7. Proprietate și publicitate

Acest acord nu transferă niciun drept asupra informațiilor: cele ale Clientului rămân ale Clientului, iar metodele, modelele și materialele Pacheco Studios rămân ale Pacheco Studios. Acordul nu obligă nicio Parte să încheie alt contract. Pacheco Studios nu prezintă Clientul ca studiu de caz și nu publică cifrele acestuia fără acordul său scris.

8. Durată

Acordul intră în vigoare la data semnării. Obligațiile de confidențialitate durează 3 (trei) ani de la ultimul schimb de informații; pentru secretele comerciale, cât timp acestea rămân secrete.

9. Încălcare

Partea care încalcă acordul răspunde pentru prejudiciul cauzat, potrivit legii. Cealaltă Parte poate cere și măsuri urgente pentru oprirea încălcării.

10. Legea aplicabilă

Acordul este guvernat de legea română. Litigiile se soluționează pe cale amiabilă, iar în caz contrar de instanțele competente din Iași.

11. Dispoziții finale

Acordul reprezintă înțelegerea completă a Părților privind confidențialitatea. Modificările se fac numai în scris. Dacă o clauză este nulă, celelalte rămân valabile. Semnat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte; semnătura electronică este acceptată.

Încheiat la ^{localitate} _____, la data de ____ / ____ / ____.

PENTRU PACHECO STUDIOS

Semnătură

Nume

PENTRU CLIENT

Semnătură

Nume